

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1769/2532

นางมาลิณี อิศวพาคูณ

โจทก์

นางจิตรา ตันสุภาว

จำเลย

นางจิตรา ตันสุภาว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 163)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 60,750 บาทให้โจทก์และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 129)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายสุรศักดิ์ตันสุภาว ผู้คำประกันได้นำหลักทรัพย์คือที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 2515 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาคำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 98,115) หลังจากจำเลยยื่นฎีกาโดยมิได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ผู้คำประกันขอรับหลักทรัพย์ที่ดินแปลงดังกล่าวคืน ศาลชั้นต้นอนุญาต โจทก์จึงยื่นคำร้องว่าตามหนังสือสัญญาคำประกัน ผู้คำประกันต้องรับผิดชอบไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนหมดสิ้น ขอให้อายัดที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 2515 ดังกล่าว

และแจ้งคำสั่งไปยังพนักงานที่ดินอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้จนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 156)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปทุมณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ